

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
5626/2544

นาง บรรจงหรือณัฐวสา บุญสุนานนท์  
กับพวก

นาง สังวาลย์ เชื้อไทย

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 13, มาตรา 37, มาตรา 56,  
มาตรา 57

พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 37 วรรคสอง กำหนดให้ คชก. ต่าบลมีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยการบอกเลิกการเช่านาตามสำเนา หนังสือบอกเลิกการเช่านาที่ผู้ให้เช่าส่งมาด้วย โดยต้องพิจารณาวินิจฉัยทุกกรณีไม่มี ข้อยกเว้นแม้ผู้เช่าจะไม่คัดค้านหรือไม่มีคำร้องขอให้วินิจฉัย ก็ต้องพิจารณาวินิจฉัย ว่าสมควรให้การเช่านาสิ้นสุดลง หรืออยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขใดตามมาตรา 37(1) ถึง (4) หรือไม่ เมื่อ คชก. ต่าบลวินิจฉัยแล้วผู้เช่านา ผู้เช่าช่วงนา หรือผู้ให้เช่านา หรือผู้ มีส่วนได้เสียในการเช่านาอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. ต่าบลต่อ คชก. จังหวัดได้ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง และถ้าไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดก็มีสิทธิ อุทธรณ์ต่อศาลได้ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ซึ่งในกรณีของโจทก์เมื่อ คชก. ต่าบลยัง มิได้พิจารณาวินิจฉัยหนังสือบอกเลิกการเช่านาตามมาตรา 37 วรรคสอง โจทก์ยัง ไม่มีสิทธิอุทธรณ์โดยเสนอคดีต่อศาลได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่า เสียหายจากจำเลย

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เดิมโจทก์ที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 443 ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานีต่อมาโจทก์ที่ 1 ยกที่ดินดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 4 ระหว่างที่ดินเป็นของโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ให้จำเลยเช่าทำนาเมื่อปี 2539 โจทก์ทั้งสองประสงค์จะนำที่ดินไปประกอบเกษตรกรรมด้วยตนเองและไม่ประสงค์จะให้จำเลยเช่าที่ดินอีกต่อไป จึงมีหนังสือบอกเลิกการเช่าไปยังจำเลยและแจ้งการบอกเลิกการเช่านั้นต่อกำนันตำบลคูขวางในฐานะประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำตำบลคูขวาง(คชก. ตำบลคูขวาง) จำเลยทราบการบอกเลิกการเช่าแล้วแต่เพิกเฉยและไม่ส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ทั้งสอง ทำให้โจทก์ทั้งสองได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออกจากที่ดินของโจทก์ทั้งสองพร้อมทั้งรื้อสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินและใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ทั้งสองเดือนละ 12,500 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะออกจากที่ดินและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ทั้งสองไม่เคยมีหนังสือบอกเลิกการเช่าไปยังจำเลยและการบอกเลิกการเช่าของโจทก์ทั้งสองตามฟ้องมิได้ผ่านการพิจารณาวินิจฉัยของ คชก. ตำบลคูขวาง โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โฉนดที่ดินที่ 1 เป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 443 ตำบลคูขขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี ต่อมาโฉนดที่ดินที่ 1 ยกที่ดินพิพาทให้เป็นกรรมสิทธิ์ของโฉนดที่ดินที่ 2 ถึงที่ 4 เมื่อ ปี 2534 ตามสารบัญญัติจดทะเบียนโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข จ.5 ระหว่างที่ดินพิพาทยังเป็น กรรมสิทธิ์ของโฉนดที่ดินที่ 1 โฉนดที่ดินที่ 1 ให้จำเลยเข้าที่ดินพิพาททำนาตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2527 ตามหนังสือสัญญาเช่าที่ดินเอกสารหมายเลข จ.6 จนกระทั่งวันที่ 27 มีนาคม 2538 โฉนดที่ดินที่ 1 สืบบอกเลิกการเช่าที่ดินพิพาทต่อจำเลยตามหนังสือบอกกล่าว เลิกการเช่าที่ดินเอกสารหมายเลข จ.8 และ จ.9 พร้อมกับส่งสำเนาหนังสือบอกกล่าวนั้นต่อ นายประเกียรติ ปิยะดำรงคํานันตำบลคูขขวาง ประธานคณะกรรมการการเช่าที่ดิน เพื่อเกษตรกรรมตำบลคูขขวาง หรือ คชก. ตำบลคูขขวาง จำเลยไม่คัดค้านการบอก ก่อเลิกการเช่าต่อ คชก. ตำบลคูขขวาง และ คชก. ตำบลคูขขวาง มิได้พิจารณาวินิจฉัย หนังสือบอกเลิกการเช่าของโฉนดที่ดินที่ 1 ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยมีว่า โฉนดที่ดินที่ 1 มีอำนาจ พ้องหรือไม่ โฉนดที่ดินที่ 1 ฎีกาว่า คชก. ตำบลคูขขวางมีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 13 แห่ง พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 คือ พิจารณาวินิจฉัยข้อ พินิจเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเช่าการชำระค่าเช่า ระยะเวลาของการเช่าตามคำร้อง ขอบของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า ดังนั้น แม้มาตรา 37 วรรคสอง จะบัญญัติให้ คชก. ตำบล วิจัยการบอกเลิกการเช่า แต่ก็ต้องอยู่ในบังคับของมาตรา 13(2)ดังกล่าวข้างต้น คือ ต้องมีคำร้องขอของผู้ให้เช่าหรือผู้เช่า เมื่อจำเลยไม่คัดค้านการบอกเลิกการเช่า ของโฉนดที่ดินที่ 1 คชก. ตำบลคูขขวางจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัย ส่วนการอุทธรณ์คำวินิจฉัย ของ คชก. ตำบล และ คชก. จังหวัด หมายถึงกรณีมีผู้คัดค้านหรือร้องขอเท่านั้น เห็น ว่า พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 13 บัญญัติให้ คชก. ตำบล มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) กำหนดอัตราค่าเช่าขั้นสูงของแต่ละท้องที่ในเขตตำบลตามการจำแนก คุณภาพของที่ดินและน้ำ

(2) พิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทเกี่ยวกับการเรียกเก็บค่าเช่าการชำระค่าเช่า ระยะเวลาของการเช่า ตลอดจนข้อพิพาทอื่นหรือค่าเสียหายอันเกิดจากการเช่าตามคำร้องขอของผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าและมีคำสั่งใด ๆ ให้ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าปฏิบัติหรือมิให้ปฏิบัติ การใดเพื่อให้เกิดผลตามคำวินิจฉัย

(3) อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ คชก. จังหวัด มอบหมาย

...ฯลฯ...

ดังนั้น อำนาจหน้าที่ของ คชก. จำลองหาได้มีแต่เพียงที่โจทก์ทั้งสี่ฎีกาไม่ หากแต่ยังมีอำนาจหน้าที่อื่นตามมาตรา 13(3) คืออำนาจหน้าที่ที่บัญญัติไว้ในมาตราอื่นแห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนี้เช่น มาตรา 37 วรรคสอง ซึ่งกำหนดให้ คชก. จำลอง พิจารณาวินิจฉัยการบอกเลิกการเช่าตามสำเนาหนังสือบอกเลิกการเช่าจากผู้ให้เช่าส่งมา อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายข้อนี้บังคับให้ คชก. จำลองต้องพิจารณาวินิจฉัย หนังสือบอกเลิกการเช่าของผู้ให้เช่าทุกกรณีโดยไม่มีข้อยกเว้น แม้ผู้เช่าจะไม่คัดค้านการบอกเลิกการเช่าหรือไม่มีคำร้องขอให้วินิจฉัยก็ตาม คชก. จำลองจำต้องพิจารณาและวินิจฉัยหนังสือบอกเลิกการเช่านั้น ๆ ว่าสมควรให้การเช่าสิ้นสุดลงหรือไม่ หรืออยู่ในบังคับแห่งเงื่อนไขใดภายใต้กรอบอำนาจที่กำหนดไว้ในตามมาตรา 37(1) ถึง (4) หรือไม่ ซึ่งเมื่อ คชก. จำลองพิจารณาแล้ว ผู้เช่า ผู้เช่าช่วง หรือผู้ให้เช่าที่เป็นคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่าอาจอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก. จำลองอุทธรณ์ต่อ คชก. จังหวัดได้ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง และคู่กรณีหรือผู้มีส่วนได้เสียในการเช่าที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก. จังหวัดมีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง ซึ่งในกรณีของโจทก์ทั้งสี่เมื่อ คชก. จำลองพิจารณาแล้วยังมิได้ พิจารณาวินิจฉัยหนังสือบอกกล่าวเลิกการเช่าตามเอกสารหมาย จ.8 และ จ.9 ตาม

ขั้นตอนที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 37 วรรค  
สอง ได้บัญญัติไว้ โจทก์ทั้งสองยังไม่มีสิทธิอุทธรณ์โดยเสนอดีต่อศาลได้ ที่ศาล  
อุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาว่าโจทก์ทั้งสองไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจาก  
จำเลย จึงชอบแล้ว ฎีกาของโจทก์ทั้งสองฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(สุเทพ เจตนาการณ์กุล-วิชัย ชื่นชมพูนุท-วิชัย วิสิทรวงศ์)

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | เนติบัณฑิตยสภา  |
| <u>แผนก</u>                 |                 |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                 |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u> |